

[정연석 변호사] 2025 변리사 2차시험 [민사소송법] 기출문제 총평

- 2025년 제62회 변리사 2차시험 민사소송법에서 출제된 '정확한' 주제들은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

문항	출제된 주제	정연석 강의-예상분석표 / GS
1-(1)	건물매수청구권과 처분권주의(청구변경)·석명의무·변론주의	1순위, 2순위 / GS 적중
1-(2)	인수승계(추가적 인수)	1순위 / GS 유사
1-(3)	기판력의 시적 범위, 표준시 뒤 형성권 행사(건물매수청구권)	3순위, 1순위 / GS 적중
2-(1)	소송계속 중 사망(당연승계금정설, 중단·수계), 통상공동소송	1순위, 2순위 / GS 유사
2-(2)	항소심 교환적 변경과 재소금지, 재소금지 권리보호이익	1순위 / GS 적중·유사
3-(1)	파기환송판결의 기속력, 청구변경과 기간준수	1순위 / GS 유사
3-(2)	중복소송금지, 소취하의 요건·효과	1순위 / GS 유사
3-(3)	(상)소장심사(상)소장각하명령과 소송대리인 특별수권	2순위 / GS 적중
4-(1)	기판력의 주관적 범위(변론종결 후 승계인)	1순위 / GS 유사
4-(2)	보조참가인의 지위(상소기간)	1순위 / GS 유사

- 올해의 총평으로는, 민사소송법 전반부보다는 대체로 난이도가 높게 평가되는 후반부에서 좀 더 높은 비중으로 출제되었는데, 그럼에도 출제 문제들의 최종 난이도는 평이한 편으로 평가 하겠습니다. 대단한 함정은 없었고 거의 모든 주제가 기본서, 그것도 파이널 강의에서 다룬 주제에서만 출제되었기 때문입니다(다만 지엽적인 판례 1개가 기본서에 없는 것이므로, 해당 판례의 비중이 최대 3점 정도라고 할 경우 최소 97%는 기본서 안에서, 그중에서도 강의에서 실제로 다룬 내용에서만 출제되었습니다).
- 제62회를 대비하는 강의에서는 판례별로 별표를 1, 2, 3개로 분류, 주제별로는 올해 가장 유력한 주제를 언급하였습니다. 올해는 대부분 그 안에서만 출제되었고, 그 외 FINAL 수업에서도 다룬 매우 기초적인 주제 1~2개가 있었습니다(소 취하의 기본적 요건·효과).
- FINAL 수강생에게 배부하고 간략히 강의(29분)한 '15년간 주제별 기출문제 분석표(예상주제 포함)'의 경우, 1순위('최고 유력' 6개, '항시 필수' 12개), 2순위('매우 유력' 12개), 3순위('유력' 10개)로 예상주제를 분류하였는데(다만 '작년 기출'이 붙은 경우 다소 유력성이 1, 2단계 낮아진다고 설명), 역시 기초사항 1~2개를 제외하고는 오로지 그 안에서만 출제되었습니다(첨부).
- 올해 GS에서 "완전히 동일"한 문제가 일부 출제되었고, 나머지 문제들도 GS에서 다룬 문제와 대부분 유사하였으며, 그 외에는 매우 기초적인 사항이 출제되었습니다.

- 3(1)의 경우, 처음 설문을 읽을 때는 대부분의 수험생들이 배우지 않은 대단한 내용인 것처럼 생각될 수 있는데, 출제의 배경인 판례는 특이하게도 1차 시험 '민법' 기본강의에서 다룬 판례이고, 그러나 굳이 그 배경을 알지 못하더라도 민사소송법의 유력 예상주제(파기환송판결의 기속력, 청구변경과 기간준수)로 충분히 풀 수 있는 문제입니다.
- 수업시간에 늘 말씀드렸지만, 2차 시험에서 가장 확실하게 합격 확률을 최대한 끌어올릴 방법은, "출제 유력하거나 출제 가능한 모든 주제를 하나도 빠짐없이 합격할 만큼 쓸 수 있도록" 하는 것입니다. 올해도 그 원칙이 가장 중요했다는 사실은 명백합니다. 올해는 운이 좋아서 마지막 40여 개의 주제에서 거의 모두 출제되었지만, 약 150~200개 정도의 주제에 대해서는 어떤 주제가 출제되어도 이를 '정확히 파악'하고 답안에 '어느 정도'는 쓸 수 있도록 완벽하게 준비하여야 합니다. 이러한 방식만이, 너무 세세한 내용까지 모두 쓰려고 하거나, 너무 많은 주제를 보려고 하는 방식과 달리, '확실한 합격'에 이르는 유일한 방법입니다.
- 이제 내년 제63회 변리사시험에서 관할과 당사자, 소의 이익, 기일·기간·송달과 추완항소, 자백·서증, 병합, 공동소송, 상소제도 중 2~3개 단원은 출제가 확정적이라고 생각하시면 됩니다.

※ 작년 분석표 첨부 ※

[15년간 주제별 기출문제 분석표]

메가변리사 정연석 변호사, 2025 [FINAL] 민사소송법 강의자료(최종)

>> 배부한 분석표에서 출제된 문제(빨간색) 발췌, 표에 없는 경우는 수업에서 기본서에 별표 2~3개로 표시한 판례가 출제됨

주제	기출정보	중요도
소의 제기, 중복소송		중복소송 (최고 유력)
사해행위취소 소송물과 중복소송	60('23) 1-3	
처분권주의, 변론주의		
처분권주의, 상환이행판결 처분권주의	54('17) 3-1 53('16) 1-1	매우 유력
석명의무 (대표권, 직권조사사항) 석명의무 (대표권, 직권조사사항) 석명의무(증명책임) 석명의무 (부제소합의, 직권조사사항)	60('23) 2-1 57('20) 1-1 57('20) 1-2 51('14) 1-2	항시 필수 건물매수청구권 (매우 유력)
중단		
소송계속 중 사망, 중단 간과 판결 소송계속 중 사망과 중단, 특별수권과 항소기간 소송계속 중 사망, 중단 간과 판결 소송위임 후 원고 사망, 소송대리권 존속, 수계	59('22) 4-2 55('18) 2-2 50('13) 4-1 56('19) 2-2	항시 필수
소송의 종료, 재소금지		
재소금지 (필수적 공동소송의 심판) 항소심 교환적 변경과 재소금지	53('16) 3-1 나 51('14) 4-1	최고 유력
기판력		주관적 범위 (최고 유력)
기판력의 시적 범위(선결판결) 기판력의 시적 범위(표준시 이후 형성권 행사)	54('17) 2-1 52('15) 1-1	유력
공동소송		

통상공동소송의 요건 (대위소송의 본질) 통상공동소송의 심판 (예비적 공동소송의 심판) 통상공동소송과 독립의 원칙 (추완항소) 통상공동소송의 심판 (선정당사자, 필공 심판) 통상공동소송과 독립의 원칙 (불출석 자백간주)	58('21) 1-1 59('22) 3-3 58('21) 3-2 50('13) 1-1 47('10) 4-1	매우 유력
제 3 자의 소송참가		
보조참가의 요건, 보조참가인의 지위 보조참가와 참가적 효력	48('11) 1-1 48('11) 1-2	최고 유력
당사자변경		
당사자 추가변경 제도 종합(소송승계 포함 각 제도)	48('11) 3(특)	최고 유력

- * 파기환송 판결의 기속력, 청구변경과 기간준수, 소장심사와 특별수권
 - ▶ 교과서 별표 및 GS 출제(완전 동일 문제 포함)
- * 소 취하의 요건효과 ▶ 교과서 기초사항